



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 22 joumada II 1427 – 18 juillet 2006

149^{ème} année

N° 57

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 11 juillet 2006, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire. 1875

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 2006-1902 du 10 juillet 2006, portant création du centre d'hydrographie et d'océanographie de la marine nationale..... 1875

Nomination du directeur général du centre national de télédétection..... 1875

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances en date du 10 juillet 2006, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants..... 1876

Arrêté du ministre des finances du 12 juillet 2006, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne..... 1876

Création de deux bureaux de contrôle des impôts..... 1888

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2006-1904 du 10 juillet 2006, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Jelalta du gouvernorat de Médenine (concernant la terre collective dite Koâal)..... 1888

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2006-1905 du 10 juillet 2006, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Siliana (phase II) et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... 1888

Décrets du n° 2006-1906 au n° 2006-1909 du 10 juillet 2006, fixant les cartes de production agricole des gouvernorats du Kef, Béja, Siliana et Gafsa.....	1890
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2006-1910 du 10 juillet 2006, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Carthage (gouvernorat de Tunis).....	1891
Décret n° 2006-1911 du 10 juillet 2006, portant changement de vocation d'une parcelle de terrain sise à El Hrairia, Sidi Hassine, gouvernorat de Tunis de zone verte en zone d'équipements publics.....	1892
Nomination d'un directeur général.....	1892
Maintien en activité dans le secteur public	1892
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 12 juillet 2006, portant délégation de signature en matière disciplinaire.....	1892
Ministère du Transport	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.....	1893
Nomination d'un sous-directeur	1893
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Nomination d'un directeur.....	1893
Nomination de sous-directeurs.....	1893
Nomination de commissaires régionaux.....	1893
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation Physique	
Nomination de chefs de service	1894
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de chefs de service sanitaire.....	1894
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Étranger	
Arrêté des ministres des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et de l'enseignement supérieur du 10 juillet 2006, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en hygiène et sécurité au travail délivrée par l'institut national du travail et des études sociales.....	1895
Rectificatif.....	1898
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Décret n° 2006-1936 du 10 juillet 2006, fixant la mission de l'université virtuelle de Tunis, le régime de formation à ladite université et sa relation avec les autres universités.....	1898
Nomination d'un directeur	1901
Nomination de secrétaires principaux d'université.....	1901
Nomination de chefs de service	1901
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B).....	1902
Nomination de directeurs de bibliothèque.....	1902
Nomination de secrétaires d'université.....	1902
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	1902
Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences	
Nomination d'ingénieurs généraux	1902
Nomination d'un ingénieur en chef	1902
Nomination d'un maître de conférences	1902

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 11 juillet 2006, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} octobre 2006, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis du périmètre public irrigué « Enngagta 4 » sis dans l'imadat d'Errhima délégation d'El Hajeb gouvernorat de Kairouan.

Tunis, le 11 juillet 2006.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2006-1902 du 10 juillet 2006, portant création du centre d'hydrographie et d'océanographie de la marine nationale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 80-22 du 22 mai 1980, portant ratification de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,

Vu la loi n° 85-6 du 22 février 1985, portant ratification de la convention des nations unies sur le droit de la mer,

Vu la loi n° 97-40 du 9 juin 1997, autorisant l'adhésion de la République tunisienne à la convention relative à l'organisation hydrographique internationale,

Vu la loi n° 99- 100 du 13 décembre 1999, relative aux observatoires et centres d'information, de formation, de documentation et d'études, telle que modifiée par la loi n° 2001-64 du 25 juin 2001,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un centre d'information, de formation, de documentation et d'études dans le domaine de l'hydrographie et de l'océanographie dénommé «centre d'hydrographie et d'océanographie de la marine nationale». Ledit centre est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et soumis à la tutelle du ministère de la défense nationale.

Art. 2. - La mission du centre d'hydrographie et d'océanographie de la marine nationale consiste, notamment, à :

- collecter, traiter et diffuser les informations relatives à la navigation maritime et à sa sécurité, les analyser, les archiver, et mettre en place des banques de données en la matière.

- réaliser et mettre à jour les cartes marines et les documents nautiques conformément aux normes internationales,

- former des spécialistes dans les domaines de l'hydrographie et de l'océanographie,

- fournir des services au profit des tiers selon des conventions approuvées par le ministère de la défense nationale,

- représenter la République Tunisienne auprès des instances internationales compétentes en la matière et notamment auprès de l'organisation hydrographique internationale.

Art. 3. - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2006-1903 du 13 juillet 2006.

Le colonel major Mohamed Béchir Chok est nommé directeur général du centre national de télédétection.

Arrêté du ministre des finances en date du 10 juillet 2006, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d'intérêt excessifs,

Vu le décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de publication et notamment son article 5,

Vu le taux d'intérêt effectif moyen relatif au premier semestre 2006 déterminé par la Banque Centrale de Tunisie au titre de chaque catégorie de concours bancaire.

Arrête :

Article unique. - Le tableau suivant comporte le taux d'intérêt effectif moyen relatif au premier semestre 2006 pour chaque catégorie de concours bancaire ainsi que le seuil du taux d'intérêt excessif correspondant au titre du deuxième semestre 2006.

Catégorie des concours	Taux d'intérêt effectif moyen (%)	Seuil du taux d'intérêt excessif correspondant %
1- Crédits à court terme découverts non compris	7.65	10.20
2-Découverts matérialisés ou non par des effets	9.29	12.38
3- Crédits à la consommation	10.47	13.96
4- Crédits à moyen terme	7.77	10.36
5- Crédits à long terme	8.35	11.13
6- Crédits à l'habitat financés sur les ressources ordinaires des banques	8.52	11.36
7- Crédits universitaires	7.50	10.00

Catégorie des concours	Taux d'intérêt effectif moyen (%)	Seuil du taux d'intérêt excessif correspondant %
8- Leasing mobiliers et immobiliers	11.45	15.26

Tunis, le 10 juillet 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 12 juillet 2006, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 21 (nouveau), 29 et 31,

Vu le règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne, approuvé par l'arrêté du ministre des finances du 17 novembre 2000 et les modifications qui y sont introduites approuvées par les arrêtés du 7 avril 2001 et du 24 septembre 2005,

Sur proposition du conseil du marché financier,

Arrête :

Article unique. - Sont approuvées, les modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne annexées au présent arrêté.

Tunis, le 12 juillet 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**ANNEXE A L'ARRETE PORTANT VISA DES MODIFICATIONS
INTRODUITES AU NIVEAU DU REGLEMENT DU CONSEIL DU
MARCHE FINANCIER RELATIF A L'APPEL PUBLIC A
L'EPARGNE**

Le Collège du Conseil du Marché Financier,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 21 (nouveau), 29 et 31 ;

Vu le règlement du Conseil du Marché Financier relatif à l'appel public à l'épargne, approuvé par l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000 et les modifications qui y sont introduites approuvées par les arrêtés du 7 Avril 2001 et du 24 septembre 2005;

DECIDE

ARTICLE PREMIER :

Est ajouté au chapitre 2 du titre 2 du règlement du Conseil du Marché Financier relatif à l'appel public à l'épargne, l'article 44 bis suivant :

Article 44 bis :

Les sociétés, dont les titres de capital ou donnant accès au capital sont admis à la cote de la bourse, sont tenues de déposer au Conseil de Marché Financier et à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ou de leur adresser, des indicateurs d'activité fixés selon le secteur auquel elles appartiennent, conformément à l'annexe 11 du présent règlement et ce au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre de l'exercice comptable.

Ces indicateurs doivent être publiés au Bulletin Officiel du Conseil du Marché Financier et dans un quotidien paraissant à Tunis après leur dépôt ou envoi au Conseil de Marché Financier et ce dans le même délai.

Et si une société opère au niveau de plusieurs secteurs d'activité, elle est tenue d'établir cumulativement les indicateurs relatifs à ces différents secteurs.

Ces indicateurs doivent être publiés conformément au tableau suivant:

Trimestre de l'exercice comptable N	Trimestre correspondant de l'exercice comptable N-1	Du début de l'exercice comptable N à la fin du trimestre	Du début de l'exercice comptable N-1 à la fin du trimestre correspondant de l'exercice comptable N-1	Exercice comptable N-1

Ces indicateurs doivent être accompagnés des commentaires suivants :

- bases retenues pour leur élaboration ;
- justifications des estimations retenues pour la détermination de certains indicateurs ;
- exposé des faits saillants ayant marqué l'activité de la société au cours de la période considérée et leur incidence sur la situation financière de la société et des entreprises qu'elle contrôle ;
- justifications des éventuels écarts par rapport aux prévisions déjà publiées ;

- informations sur les risques encourus par la société selon son secteur d'activité.

Si les indicateurs publiés ont fait l'objet d'une vérification de la part de professionnels indépendants, il y a lieu de le mentionner et de publier l'avis complet de ces professionnels.

La société peut publier d'autres indicateurs spécifiques à son activité, en plus de ceux mentionnés à l'annexe 11 du présent règlement, à condition de :

- définir clairement ces indicateurs, au cas où ils ne relèvent pas de définition strictement comptable selon le référentiel comptable tunisien. Ainsi, tout retraitement pour déterminer de tels indicateurs doit être décrit avec publication des montants tels que retraités, comparés à la même période de l'exercice comptable précédent ;
- justifier leur choix et expliquer leur portée ;
- les utiliser de manière continue et ne pas se limiter à les publier dans le souci de donner l'image la plus favorable sur la période considérée.

La société doit fournir des informations sur les indicateurs ayant servi de base pour le calcul du loyer au cas où :

- elle sous-traite ou loue la totalité ou le principal de son activité à des tiers ;
- elle exploite des unités louées auprès de tiers.

ARTICLE 2 :

Est ajouté au règlement du Conseil du Marché Financier relatif à l'appel public à l'épargne, l'annexe 11 suivant :

ANNEXE 11 au règlement relatif à l'appel public à l'épargne

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS FIXES SELON LES SECTEURS

Etablissements bancaires

1. Produits d'exploitation bancaires répartis en :
 - Intérêts
 - Commissions en produits
 - Revenus du portefeuille-titres commercial et d'investissement
2. Charges d'exploitation bancaires réparties en :
 - Intérêts encourus
 - Commissions encourues
 - Autres charges
3. Produit net bancaire
4. Autres produits d'exploitation
5. Charges opératoires, dont :
 - Frais de personnel
 - Charges générales d'exploitation
6. Structure du portefeuille :
 - Portefeuille-titres commercial
 - Portefeuille-titres d'investissement
7. Encours des crédits
8. Encours des dépôts, dont :

- Dépôts à vue
 - Dépôts d'épargne
9. Emprunts et ressources spéciales
10. Capitaux propres

Secteur du leasing

- 1- Approbations (montant des contrats approuvés)
- 2- Répartition des approbations par secteur :
- Agriculture
 - Industrie
 - Bâtiment, Travaux publics
 - Tourisme
 - Services et commerce

Pour chaque secteur, il y a lieu de distinguer entre biens immobiliers et biens mobiliers.

- 3- Montant des mises en force
- 4- Répartition des mises en force par secteur :
- Agriculture
 - Industrie
 - Bâtiment, Travaux publics
 - Tourisme
 - Services et commerce

Pour chaque secteur, il y a lieu de distinguer entre biens immobiliers et biens mobiliers.

- 5- Total des engagements en cours
- 6- Total des engagements classés
- 7- Trésorerie nette (Liquidités & équivalents de liquidités déduction faite des Découverts bancaires)
- 8- Ressources d'emprunt
- 9- Capitaux propres
- 10- Revenus bruts de leasing
- 11- Revenus nets de leasing

12- Produits nets de leasing

13- Total des charges d'exploitation (hors provisions)

Sociétés d'assurances et de réassurances

1. Primes émises nettes d'annulation en cours par branche d'assurance vie et d'assurance non-vie.

La présentation de la branche non-vie devrait être décomposée en :

- Assurance Automobile
- Assurance Incendie et risques divers
- Assurance Transport
- Autres branches d'assurance

2. Primes cédées par branche d'assurance

3. Total des commissions

4. Charges de sinistres déclarés au cours du trimestre par branche d'assurance

5. Produits des placements, dont :
Revenus financiers

Sociétés d'investissement

Sociétés d'investissement à capital fixe

1. Revenus par catégorie :

- Dividendes au titre des participations dans les sociétés non cotées
- Dividendes au titre des placements dans les sociétés cotées
- Plus values sur cession par catégorie de titres
- Autres produits de placements

2. Reprises sur provisions (titres cotés et titres non cotés)

3. Charges d'exploitation :

- Commissions et charges assimilées
- Moins values sur cession de titres (titres cotés et titres non cotés)

- Dotations aux provisions pour dépréciation des titres (titres cotés et titres non cotés).
4. Immobilisations financières :
 - Titres d'Etat,
 - Participations dans les entreprises du groupe,
 - Titres cotés,
 - Autres participations
 5. Placements à court terme
 6. Prises de participations de la période
 7. Cessions de participations de la période
 8. Créances rattachées aux immobilisations financières
 9. Liquidités et équivalents de liquidités
 10. Total des actifs

Sociétés d'investissement à capital risque

1. Revenus par catégorie :
 - Revenus des participations :
 - Plus-values sur cession d'actions
 - Dividendes
 - Jetons de présence
 - Intérêts
 - Autres revenus
 - Revenus des placements :
 - Plus-values sur cession d'actions
 - Dividendes
 - Autres revenus
 - Autres revenus (Etudes et prestations de services, ...)
2. Charges sur opérations financières, dont :
 - Frais sur titres de participation
 - Frais sur titres de placement
 - Pertes sur cession des titres de placement
3. Fonds à capital risque répartis en :
 - Dotations provenant du budget de l'Etat

- Ressources spéciales
 - Ressources assimilées à des fonds propres
4. Les projets approuvés (nombre et montant) selon la catégorie des projets et par secteur dont les projets implantés dans les zones de développement régional et ceux se rapportant aux nouvelles technologies
 5. Les décaissements réalisés (nombre et montant) selon la catégorie des projets et par secteur dont les projets implantés dans les zones de développement régional et ceux se rapportant aux nouvelles technologies
 6. Désinvestissements (nombre de désinvestissements, catégorie de projets, secteur d'activité, montants des désinvestissements)
 7. Portefeuille d'investissement :
 - Composition du portefeuille (nombre de sociétés du portefeuille, montant global investi, valeur comptable nette du portefeuille)
 - Classement du portefeuille en termes de nombre de participations et de montants investis, selon les critères suivants : secteur d'activité, zone géographique

Secteur des services

1. Produits en valeur et/ou en volume (par catégorie)
2. Produits financiers
3. Charges financières (dont loyers leasing)
4. Charges d'exploitation, dont :
 - Charges du personnel
5. Autres charges d'exploitation
6. Taux d'évolution de la marge

Secteur du commerce & distribution

1. Total des revenus (hors taxes)
2. Coût d'achat des marchandises vendues (hors taxes)
3. Charges financières
4. Produits financiers
5. Trésorerie nette
6. Délai moyen de règlement des fournisseurs¹
7. Nombre de points de vente

8. Surface totale des points de vente (compte non tenu des dépôts de stocks)
9. Masse salariale
10. Effectif moyen ²

Secteur du transport aérien

1. Revenus du transport par catégorie :
 - Revenus activité régulière
 - Revenus activité charter
 - Revenus activité supplémentaire
 - Revenus activité fret
 - Revenus activité affrètement
2. Revenus activité assistance
3. Passagers-kilomètres transportés -PKT-³ (pour l'activité régulière)
4. Sièges-kilomètres offerts -SKO-⁴ (pour l'activité régulière)
5. Taux d'occupation passagers⁵ (pour l'activité régulière)
6. Tonnage Fret et poste
7. Tonnes-kilomètres transportées⁶
8. Tonnes-kilomètres offertes⁷
9. Part de marché (en nombre de passagers) :
 - vols réguliers
 - vols charter
10. Utilisation Flotte (Heures par jour par avion)
11. Recette Moyenne / Passager (vols réguliers)
12. Recette moyenne / Heures de vol charter
13. Dépenses carburants
14. Charges du personnel
15. Charges d'entretien et de réparation
16. Amortissements
17. Redevances aéroportuaires
18. Loyers avions
19. Assurances Avions
20. Ponctualité flotte
21. Nombre d'avions par catégorie :
 - appartenant à la compagnie
 - en leasing
 - en location

22. Nombre d'heures de vols charter

23. Nombre d'heures louées

Secteur de l'industrie

1. Revenus (local et du marché de l'export)
2. Production (en valeur et /ou en volume)
3. Investissements de la période
4. Structure de l'endettement (dettes moyen et long terme, crédits de gestion)

Secteur immobilier

1. Revenus par catégorie (ventes de logements, ventes de magasins, vente de terrains lotis, produits de participations & autres)
2. Valeur ajoutée brute
3. Excédent brut d'exploitation
4. Stocks de terrains à bâtir et de terrains à lotir (évolution du coût, entrée en exploitation, nouvelles acquisitions)
5. Stocks en cours (projets entamés, non achevés et non vendus)
6. Stocks de produits finis (catégorie des projets, avancement de la commercialisation, invendus éventuellement)
7. Immobilisations financières
8. Prises de participations de la période
9. Cessions de participations de la période
10. Total des créances
11. Avances reçues des clients
12. Dépenses engagées au cours de la période relatives aux travaux et études

Secteur touristique

1. Revenus par catégorie :
 - Hébergement
 - Restauration
 - Animation
 - Autres
 - Loyers⁸ (si des unités appartenant à la société sont mises en location)
2. Charges financières

3. Charges d'exploitation
 4. Loyers ⁸ (si des unités exploitées par la société sont louées auprès de tiers)
 5. Excédent brut d'exploitation
 6. Amortissements
 7. Nombre de lits
 8. Nombre de nuitées
 9. Taux d'occupation moyen
 10. Revenu moyen par nuitée
 11. Structure de l'endettement
 12. Structure du portefeuille des placements
 13. Liquidités & équivalents de liquidités
 14. Engagements hors bilan
 15. Effectif moyen ²
-

¹ [Fournisseurs et comptes rattachés/ Achat TTC] x 360

² Effectif moyen : la moyenne entre l'effectif au début et à la fin de la période en prenant en compte le personnel occasionnel par la conversion du nombre de jours travaillés durant la période par rapport au nombre de jours de la période.

³ PKT = Somme des produits obtenus en multipliant le nombre de passagers payants transportés par la longueur de l'étape. Cette somme correspond au nombre total de kilomètres parcourus par l'ensemble des passagers.

⁴ SKO = Somme des produits obtenus en multipliant la capacité (en sièges de passagers) offerte à la vente sur chaque étape par la longueur de l'étape. Ne pas compter la capacité qui n'a pas été effectivement offerte pour le transport en raison du poids du carburant ou d'autres charges.

⁵ Taux d'occupation passagers = PKT/SKO

⁶ Tonnes-kilomètres transportées = Somme des produits obtenus en multipliant le nombre de tonnes de charge (passagers, fret et poste) transportées sur chaque étape par la longueur de l'étape.

⁷ Tonnes-kilomètres offertes = Somme des produits obtenus en multipliant le nombre de tonnes offertes au transport de charge (passagers, fret et poste) sur chaque étape par la longueur de l'étape.

⁸ Dans ce cas, la société doit fournir des informations sur les indicateurs ayant servi de base pour le calcul du loyer.

BUREAUX DE CONTROLE DES IMPOTS

Par arrêté du ministre des finances du 10 juillet 2006.

Est créé à compter du 1er juillet 2006 au centre régional du contrôle des impôts de Monastir, à la direction générale du contrôle fiscal, un nouveau bureau de contrôle des impôts dénommé bureau de contrôle des impôts Bekalta.

La compétence territoriale du bureau de contrôle des impôts Bekalta couvre tous les secteurs de la délégation de Bekalta du gouvernorat de Monastir.

Par arrêté du ministre des finances du 10 juillet 2006.

Est créé à compter du 1er juillet 2006 au centre régional du contrôle des impôts de Siliana, à la direction générale du contrôle fiscal, un nouveau bureau de contrôle des impôts dénommé bureau de contrôle des impôts Bou Arada.

La compétence territoriale du bureau de contrôle des impôts Bou Arada couvre tous les secteurs des délégations de Bou Arada et d'El Aroussa du gouvernorat de Siliana.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2006-1904 du 10 juillet 2006, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Jelalta du gouvernorat de Médenine (concernant la terre collective dite Koâal).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992 portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Jelalta à la délégation de Ben Guerdène en date du 7 octobre 2005, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Koâal, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Ben Guerdène le 22 mars 2006, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Medenine le 4 mai 2006 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 19 juin 2006.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Jelalta à la délégation de Ben Guerdène, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Koâal et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 7 octobre 2005, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Ben Guerdène le 22 mars 2006, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Medenine le 4 mai 2006 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 19 juin 2006, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2006-1905 du 10 juillet 2006, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Siliana (phase II) et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'accord du prêt conclu le 17 janvier 2006, entre la République Tunisienne et le fonds international de développement agricole pour la contribution au financement du projet de développement agricole intégré dans le gouvernorat de Siliana (phase II) approuvé par la loi n° 2006-17 du 20 avril 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989 portant création des commissariats régionaux au développement agricole telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1241 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Siliana tel que complété par le décret n° 91-1168 du 2 août 1991,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au sein du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Siliana (phase II). Elle est placée sous l'autorité de tutelle du commissaire régional au développement agricole de Siliana.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Siliana (phase II) consistent en ce qui suit :

1- Veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet.

2- Assurer la coordination et l'harmonisation des phases de réalisation effective avec les objectifs du projet.

3- Prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet.

4- Veiller au respect des critères de sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute autre mission rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Siliana (phase II) est fixée à six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les composantes du projet et les délais de leur réalisation sont fixés comme suit :

1- L'installation de l'unité de gestion et les outils nécessaires pour élaborer les études et les dossiers relatifs à l'exécution du projet.

Sa durée de réalisation est fixée à deux ans à compter de la date de démarrage du projet.

2- L'élaboration des plans de développement participatifs et les contrats des programmes annuels.

Sa durée de réalisation est fixée à trois ans à compter de la date de démarrage du projet.

3- La conservation des eaux et du sol sur une superficie de 16850 ha.

Sa durée de réalisation est fixée à six ans à compter de la date de démarrage du projet.

4- La plantation de 5000 ha en arbres fruitiers secs et la plantation de 150 ha en arbres fruitiers irrigués.

Sa durée de réalisation est fixée à six ans à compter de la date de démarrage du projet.

5- L'amélioration de la lignée d'élevage et la couverture sanitaire.

Sa durée de réalisation est fixée à six ans à compter de la date de démarrage du projet.

6- L'aménagement sylvo pastoral sur une superficie de 3700 ha.

Sa durée de réalisation est fixée à six ans à compter de la date de démarrage du projet.

7- L'aménagement foncier dans les périmètres en sec sur une superficie de 1000 ha.

Sa durée de réalisation est fixée à cinq ans à compter de la deuxième année du projet.

8- L'aménagement des périmètres publics irrigués sur une superficie de 2600 ha.

Sa durée de réalisation est fixée à cinq ans à compter de la deuxième année du projet.

9- La création de 8 projets pour approvisionner 1300 habitants en eau potable et le réaménagement de 5 projets au profit de 3500 bénéficiaires.

Sa durée de réalisation est fixée à quatre ans à compter de la deuxième année du projet.

10- La création et l'aménagement de 58 km de pistes agricoles.

Sa durée de réalisation est fixée à quatre ans à compter de la deuxième année du projet.

11- La création et la mise à niveau des petites et moyennes entreprises et l'appui de l'infrastructure dans les zones artisanales.

Sa durée de réalisation est fixée à six ans à compter de la date de démarrage du projet.

12- Le développement collectif et la promotion de la femme rurale et l'appui de la formation et la vulgarisation au profit des agriculteurs.

Sa durée de réalisation est fixée à six ans à compter de la date de démarrage du projet.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1 - Le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais.

2- La réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité.

3- Le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

4- Les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter.

5- Le système du suivi et d'évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation des travaux du projet.

6- L'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Siliana (phase II) comprend les emplois fonctionnels suivants :

1 - Le directeur de l'unité ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

2- Un sous-directeur chargé du plan et de la programmation, ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

3- Un sous-directeur chargé de l'exécution des composantes du projet, ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

4- Un chef de service chargé du suivi et de l'évaluation, ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission au sein du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques présidée par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques ou son représentant chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité du projet de développement agricole intégré du gouvernorat de Siliana (phase II) conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1906 du 10 juillet 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat du Kef.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu loi n° 83 -87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996.

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3.

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture.

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat du Kef sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1907 du 10 juillet 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Béja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu loi n° 83 -87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996.

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3.

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture.

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Béja sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1908 du 10 juillet 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Siliana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu loi n° 83 -87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996.

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3.

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture.

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Siliana sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1909 du 10 juillet 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu loi n° 83 -87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Gafsa sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 2006-1910 du 10 juillet 2006, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Carthage (gouvernorat de Tunis).

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96 - 104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier tel qu'il a été refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 et les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994 tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime tel qu'elle a été modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005,

Vu le décret du 16 juin 1919, portant création de la commune de Carthage,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement tel que complété par le décret n° 92 - 248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 85-465 du 27 mars 1985, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Tunis tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2000-1133 du 30 mai 2000 portant déclassement d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Tunis,

Vu le décret n° 85-1246 du 7 octobre 1985, relatif au classement du site de Carthage tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-1057 du 8 mai 2004,

Vu le décret n° 87-1146 du 28 août 1987, portant révision du plan d'aménagement de Carthage (gouvernorat de Tunis),

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat tel que modifié et complété par le décret n° 92 - 249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 2003-599 du 17 mars 2003, portant changement de vocation de parcelles de terrain sises a Carthage de zone verte en zone urbaine,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, fixant les pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu les délibérations du conseil municipal de Carthage réuni le 30 novembre 2005,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Carthage annexé au présent décret.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé n° 87-1146 du 28 août 1987.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1911 du 10 juillet 2006, portant changement de vocation d'une parcelle de terrain sise à El Hrairia, Sidi Hassine, gouvernorat de Tunis de zone verte en zone d'équipements publics.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003- 78 du 29 décembre 2003 et modifiée par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 20,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 96-1272 du 16 juillet 1996, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain d'El Hrairia et Sidi Hassine Essijoumi, gouvernorat de Tunis,

Vu le décret n° 2004-2500 du 2 août 2004 portant création de la commune de Sidi Hassine,

Vu les délibérations du conseil municipal de Sidi Hassine, réuni le 26 juillet 2005,

Vu l'avis du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La vocation de la parcelle de terrain du titre foncier n° 62187 Tunis, située à El Hrairia, Sidi Hassine, gouvernorat de Tunis, couvrant une superficie de (30552m²) et délimitée par un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret est changée de zone verte en zone d'équipements publics.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé n° 96-1272 du 16 juillet 1996, relatives à la parcelle de terrain objet du changement de vocation et contraires au présent décret.

Art. 3. - La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2006-1912 du 10 juillet 2006.

Monsieur Hassen Ziadi, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur général des affaires foncières, juridiques et du contentieux au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-1913 du 10 juillet 2006.

Monsieur Farhat Medini, administrateur général, président-directeur général de l'agence foncière d'habitation, est maintenu en activité pour une période d'une nouvelle année dans le secteur public, et ce, à compter du 1^{er} novembre 2006.

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 12 juillet 2006, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2006-1084 du 20 avril 2006, portant nomination de Madame Khedija Zekhama épouse Chahloul, conseiller des services publics, en qualité de chargée de mission au ministère du commerce et de l'artisanat, à compter du 11 mars 2006,

Vu le décret n° 2006-1085 du 20 avril 2006, portant nomination de Madame Khedija Zekhama épouse Chahloul, conseiller des services publics, à l'emploi de chef de cabinet du ministre du commerce et de l'artisanat, à compter du 11 mars 2006.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 susmentionnée, le ministre du commerce et de l'artisanat délègue à Madame Khedija Zekhama épouse Chahloul, chef de cabinet du ministre du commerce et de l'artisanat, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et des décisions disciplinaires à l'exception des décisions de révocation.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 juillet 2006.

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1914 du 12 juillet 2006.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Madame Najoua Jammel née Kchir, administrateur, chargée des fonctions de sous-directeur des ressources humaines à la direction des affaires administratives et financières au ministère du transport.

Par décret n° 2006-1915 du 12 juillet 2006.

Monsieur Khaled Ben Youssef, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargé des fonctions de sous-directeur juridique à la direction des affaires juridiques et de la documentation au ministère du transport.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1916 du 10 juillet 2006.

Mme Salwa Ayari épouse Trabelsi, architecte en chef, est chargée des fonctions de directeur de l'architecture et des métiers au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Par décret n° 2006-1917 du 10 juillet 2006.

Monsieur Mohamed Faouzi Hamed, conseiller culturel, est chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion des maisons de la culture et de la promotion des ressources à la direction des institutions de l'action culturelle à la direction générale de l'action culturelle au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Par décret n° 2006-1918 du 10 juillet 2006.

Monsieur Mokhtar Ayari, conservateur des bibliothèques ou de documentation, est chargé des fonctions de sous-directeur des bibliothèques à la direction de la lecture publique à la direction générale du livre au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Par décret n° 2006-1919 du 10 juillet 2006.

Mme Mounira Ben Hlima épouse Bchini, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de sous-directeur d'exécution et du suivi des programmes des institutions concernées par l'action culturelle à la direction des institutions de l'action culturelle à la direction générale de l'action culturelle au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Par décret n° 2006-1920 du 10 juillet 2006.

Monsieur Tarak Boujelbane, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de commissaire régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernement de Gafsa.

Et en application des dispositions de l'article 3 (nouveau) du décret n° 2004-1430 du 22 juin 2004, il est accordé à l'intéressé le rang de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-1921 du 10 juillet 2006.

Monsieur Chedly Azzabou, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de commissaire régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernement de Mahdia.

Et en application des dispositions de l'article 3 (nouveau) du décret n° 2004-1430 du 22 juin 2004, il est accordé à l'intéressé le rang de sous-directeur d'administration centrale.

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1922 du 12 juillet 2006.

Monsieur Mohamed El Aziz Chaâbane, conseiller pédagogique jeunesse et enfance, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Sfax, au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2006-1923 du 12 juillet 2006.

Monsieur Mohamed Boubaker, conseiller pédagogique jeunesse et enfance, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Zaghouan, au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2006-1924 du 12 juillet 2006.

Monsieur Nizar Aousji, professeur principal jeunesse et enfance, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Manouba, au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2006-1925 du 12 juillet 2006.

Monsieur Hamed Hamdi, professeur principal jeunesse et enfance, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Siliana, au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2006-1926 du 12 juillet 2006.

Monsieur Mongi Lassoued, professeur hors classe éducation physique, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Béja, au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2006-1927 du 12 juillet 2006.

Monsieur Nabil Kacem, professeur jeunesse et enfance, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Sousse, au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2006-1928 du 12 juillet 2006.

Madame Samia Karamti née Hadhri, professeur jeunesse et enfance, est chargée des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional de la

jeunesse, des sports et de l'éducation physique de l'Ariana, au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1929 du 10 juillet 2006.

Le docteur Naima Khrouf, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de service de néonatalogie au centre de maternité et de néonatalogie de Tunis.

Par décret n° 2006-1930 du 10 juillet 2006.

Le docteur Hedi Krifa, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service de neurochirurgie à l'hôpital Sahloul de Sousse.

Par décret n° 2006-1931 du 10 juillet 2006.

Le docteur Amel Ben Osmen, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de service de dermatologie à l'hôpital la Rabta de Tunis.

Par décret n° 2006-1932 du 10 juillet 2006.

Le docteur Mongi Zlitni, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service de chirurgie orthopédique à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis.

Par décret n° 2006-1933 du 10 juillet 2006.

Le docteur Mohamed Fekreddine Haffani, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service de psychiatrie « F » à l'hôpital Razi de la Manouba.

Par décret n° 2006-1934 du 10 juillet 2006.

Le docteur Sonia Ben Khelifa, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service d'anesthésie réanimation à l'hôpital d'enfants de Tunis.

Par décret n° 2006-1935 du 10 juillet 2006.

Le docteur Najla M'nif épouse Megdiche, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service de radiologie à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis.

Arrêté des ministres des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et de l'enseignement supérieur du 10 juillet 2006, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en hygiène et sécurité au travail délivrée par l'institut national du travail et des études sociales.

Les ministres des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 93-1473 du 5 juillet 1993, fixant les attributions et l'organisation administrative et financière de l'institut national du travail et des études sociales tel que modifié par le décret n° 95-1263 du 17 juillet 1995,

Vu le décret n° 93-2096 du 11 octobre 1993, portant organisation des études à l'institut national du travail et des études sociales,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 2004-2721 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence appliquée dans les disciplines relatives aux arts, aux langues, aux lettres, ainsi qu'aux sciences humaines, sociales et fondamentales,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens,

Sur proposition du conseil scientifique de l'institut national du travail et des études sociales,

Vu l'avis du comité scientifique et pédagogique de l'université du 7 novembre à Carthage,

Après délibération du conseil de l'université du 7 novembre à Carthage,

Après habilitation du conseil des universités.

Arrêtent :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en hygiène et sécurité au travail délivrée par l'institut national du travail et des études sociales.

Art. 2. - Les études en vue de l'obtention de la licence appliquée en hygiène et sécurité au travail visent à :

- faire acquérir aux étudiants des connaissances théoriques et des compétences pratiques sur le métier de responsable et de conseiller en hygiène et sécurité au travail,

- connaître la politique de prévention des risques professionnels, ainsi que les institutions et les services compétents en la matière,

- maîtriser les fondements théoriques et méthodologiques nécessaires pour la pratique professionnelle de l'hygiène et de sécurité au travail.

- permettre aux titulaires de ce diplôme d'acquérir les moyens de faire face aux évolutions futures des métiers et des emplois, de maîtriser l'évolution de leurs carrières et de répondre à leurs besoins en compétences supplémentaires.

CHAPITRE PREMIER

Du régime des études

Art. 3. - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en hygiène et sécurité au travail durent trois (3) ans.

Art. 4. - Les enseignements de chaque année de la première et de la deuxième année comportent vingt six (26) semaines de cours au moins réparties sur deux semestres. La troisième année comporte vingt six (26) semaines au moins. Le deuxième semestre est consacré à effectuer un stage professionnel final ou préparer un projet ou un mémoire de fin d'études.

Art. 5. - Le régime des études comporte des modules ou des groupes de modules organisés en un seul semestre. Il comporte, outre les modules obligatoires, des modules optionnels. Ces modules peuvent être présentiels ou à distance.

Les enseignements se rapportant à chaque module sont organisés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés, de travaux personnalisés, d'ateliers, de cours intégrés et de stages selon les tableaux suivants :

Modules de la première année :

Module	Nature des cours	
	Cours théoriques	Travaux pratiques
- Introduction à la gestion		
- Micro économie	x	
- Introduction au droit	x	
- Psychologie sociale	x	
- Statistiques I	x	
- Chimie générale	x	
-Mécanique générale	x	x
- Droit social international	x	
- Electricité générale	x	x
-Sociologie	x	
- techniques d'expression en langue française	x	
- Gestion des ressources humaines	x	
- Droit de la responsabilité civile et pénale	x	
- Politique sociale dans le domaine de la santé et la sécurité au travail	x	
- Epidémiologie	x	
-Physiologie	x	
- Chimie organique	x	
-Technologie générale	x	x
-Comptabilité générale	x	
- Génie civile : bâtiment et travaux publics	x	x
- Techniques de communication	x	
-Anglais	x	
- Informatique	x	

Modules de la deuxième année :

Module	Nature des cours	
	Cours théoriques	Travaux pratiques
- Service social de l'entreprise	x	
- Droit du travail	x	
- Droit de la sécurité sociale	x	
- Droit de l'assurance	x	
- Droit de l'entreprise	x	
- Ergonomie 1	x	x
- Sociologie des organisations	x	
- Sciences de l'environnement	x	x
- Statistique 2	x	
- Techniques de gestion de la productivité	x	
- Anglais	x	
- Informatique	x	
- Législation de la santé et la sécurité au travail	x	
- Accidentologie	x	
- Ergonomie 2	x	x
-Toxicologie	x	
- Gestion du stress au travail	x	

Module	Nature des cours	
	Cours théoriques	Travaux pratiques
- Les risques professionnels	x	
- Hygiène industrielle et de l'environnement	x	x
- Sciences des maladies professionnelles	x	
- Informatique	x	
- Droit de la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles	x	

Modules de la troisième année :

Module	Nature des cours	
	Cours théoriques	Travaux pratiques
- Techniques d'analyse des accidents de travail et des maladies professionnelles	x	
- Systèmes de gestion dans le domaine de la sécurité au travail	x	
- Normalisation et Audit dans le domaine de la sécurité au travail	x	x
- Prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles	x	x
- Premiers soins et organisation des secours	x	
- Création d'entreprise et esprit entrepreneurial	x	
- Finances publiques	x	
-Fiscalité	x	
- Techniques de rédaction en langue arabe	x	
- Méthodologie de préparation de mémoires et projets de fins d'études et stages professionnels	x	

Le régime des études comporte aussi des modules optionnels. L'étudiant choisit l'un de ces modules au moins parmi une liste fixée par le conseil scientifique de l'institut au début de chaque année universitaire.

En outre, le régime des études comporte :

* pour la deuxième année, un stage professionnel obligatoire d'un mois durant les vacances d'été dans les entreprises publiques ou privées dont l'activité est liée au domaine dudit diplôme. Ce stage est sanctionné par la préparation et la soutenance d'un rapport de stage.

* pour la troisième année, l'étudiant peut choisir entre :

- un stage professionnel final de deux mois dans les entreprises publiques ou privées dont l'activité est liée au domaine dudit diplôme ayant pour objectif l'initiation de l'étudiant à l'utilisation des techniques de l'hygiène, de la sécurité au travail et de prévention des risques professionnels. Le stage est sanctionné par la préparation et la soutenance d'un rapport de stage professionnel final,

- un projet de fin d'études sous la direction de l'un des enseignants de la licence, aidé, le cas échéant, par un représentant du métier dont la compétence est reconnue. Le projet est sanctionné par la préparation, la représentation et la soutenance d'un rapport de projet de fin d'études,

- un mémoire de fin d'études qui se rapporte à un sujet innovant dans la spécialité concernée qui sera encadré par un des enseignants de la licence et soutenu devant un jury nommé à cet effet.

CHAPITRE II

Du régime des examens

Art. 6. - Le régime d'évaluation spécifique au diplôme national de licence appliquée en hygiène et sécurité au travail est basé sur le régime du contrôle continu et les examens de fin de semestre.

Les études prévues dans le cadre de chaque module sont sanctionnées par des examens comportant des épreuves écrites, orales et pratiques selon la nature du module.

Lesdites épreuves sont organisées en deux sessions dont les dates sont fixées par le directeur de l'institut après avis du conseil scientifique :

- une session principale organisée à la fin du semestre se rapportant au module concerné,

- une session de rattrapage ouverte aux étudiants déclarés non admis à la session principale.

Cette session aura lieu une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale de fin d'année universitaire.

Les étudiants déclarés non admis à la session principale repassent les modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à dix (10) sur vingt (20).

Les modules dans lesquels l'étudiant a obtenu la moyenne pendant la session principale sont conservés au profit de l'étudiant. Celui-ci bénéficie, pour chaque épreuve d'examen, de la meilleure des deux notes obtenues pendant les deux sessions.

Art. 7. - L'étudiant inscrit à la première année peut passer à la deuxième année par crédit s' il a obtenu la moyenne dans les trois quarts des modules sans obtenir la moyenne générale. Toutefois, il est appelé à repasser les modules dans les quels il n'a pas obtenu la moyenne au cours de la deuxième année.

Les modules suivants ne font pas l'objet de crédit :

- mécanique générale,
- électricité générale,
- technologie générale,
- génie civile : bâtiment et travaux publics.

Art. 8. - L'étudiant ne peut redoubler qu'une seule fois au cours de sa scolarité.

L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 9. - Pour le passage d'une année d'étude à une autre, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à dix (10) sur vingt (20) dans chaque module de l'année universitaire concernée. Néanmoins, les notes obtenues dans les différents modules de l'année concernée peuvent être compensées. L'étudiant ayant obtenu la moyenne générale est autorisé à passer à l'année suivante.

Art. 10. - Est déclaré admis à l'examen de la deuxième année, tout étudiant ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à dix (10) sur vingt (20) entre le premier et le deuxième semestre et dont le stage indiqué à l'article 5 ci-dessus est validé.

L'étudiant ayant obtenu la moyenne générale dans les modules d'enseignement sans validation de son stage doit refaire celui-ci avant la reprise des cours de la troisième année.

Art. 11. - L'institut national du travail et des études sociales délivre la licence appliquée en hygiène et sécurité au travail aux étudiants de la troisième année ayant obtenu une moyenne générale égale à dix (10) sur vingt (20) au moins et après la validation du stage et du mémoire de fin d'études ou le rapport du projet de fin d'études ou du rapport du stage professionnel final.

Si l'étudiant a obtenu la moyenne générale dans les modules d'enseignement au cinquième et sixième semestre sans avoir obtenu la validation de son stage et du mémoire de fin d'études ou le rapport du projet de fin d'études ou du rapport du stage professionnel final, peut bénéficier d'un délai supplémentaire dont la durée est fixée par décision du président de l'université.

Art. 12. - L'attestation de réussite dans chacune des trois années d'études porte, en fonction de la moyenne générale obtenue dans tous les modules se rapportant à l'année concernée, l'une des mentions suivantes :

- passable : si l'étudiant obtient une moyenne générale égale ou supérieure à dix (10) sur vingt (20) et inférieure à douze (12) sur vingt (20).

- assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne générale égale ou supérieure à douze (12) sur vingt (20) et inférieure à quatorze (14) sur vingt (20).

- bien : si l'étudiant obtient une moyenne générale égale ou supérieure à quatorze (14) sur vingt (20) et inférieure à seize (16) sur vingt (20).

- très bien : si l'étudiant obtient une moyenne générale égale ou supérieure à seize (16) sur vingt (20).

Art. 13. - Les étudiants ayant obtenu la licence appliquée en hygiène et sécurité au travail avec une moyenne générale supérieure ou égale à douze (12) sur vingt (20) peuvent être candidats à l'inscription au deuxième cycle de la maîtrise conforme à leur spécialité, et ce, dans la limite des postes ouverts et selon les conditions d'inscription relatives au niveau concerné.

Art. 14. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'année universitaire 2005-2006 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

RECTIFICATIF

Rectificatif au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 50 de l'année 2006 du 23 juin 2006, page 1708.

Décret n° 2006- 1751 du 19 juin 2006, complétant le décret n° 98-997 du 2 mai 1998, relatif à la détermination des secteurs et des domaines d'activité couverts par l'ordre national du mérite.

Article premier

Au lieu de :

13. action sociale

Lire :

14. action sociale.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 2006-1936 du 10 juillet 2006, fixant la mission de l'université virtuelle de Tunis, le régime de formation à ladite université et sa relation avec les autres universités.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2583 du 11 novembre 2000,

Vu le décret n° 2001-1182 du 22 mai 2001, fixant les modalités d'utilisation des revenus provenant des activités des universités et des établissements qui en relèvent,

Vu le décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2002-112 du 28 janvier 2002, portant création d'une université,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

TITRE PREMIER

Les objectifs de l'université virtuelle de Tunis

Article premier. - L'université virtuelle de Tunis a pour objectif de :

- assurer et généraliser progressivement la formation non présentielle en vue de la rendre diplômante et certifiante,

- intégrer un taux d'enseignements non présentiels au sein de la formation présentielle,

- unifier les initiatives se rapportant aux technologies éducatives,

- faciliter la diffusion de la culture de la formation continue et l'apprentissage tout au long de la vie dans un environnement fondé sur les sciences et l'innovation, et ce, par le moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication,

- renforcer l'égalité des chances dans le domaine de l'enseignement supérieur, lutter contre l'exclusion et oeuvrer pour que cette formation touche le plus grand nombre de public visé à l'extérieur du cercle des étudiants réguliers,

- effectuer régulièrement des recherches pour identifier les nouveaux besoins de la formation et développer les relations de l'université avec les établissements publics et privés,

- œuvrer pour le développement du partenariat universitaire dans ses dimensions nationale et internationale et les perspectives de la participation du secteur privé.

TITRE II

La mission de l'université virtuelle de Tunis

Art. 2. - L'université virtuelle de Tunis est chargée d'une mission pédagogique et technique.

CHAPITRE PREMIER

La mission pédagogique de l'université virtuelle de Tunis

Art. 3. - La mission pédagogique comporte les quatre tâches principales suivantes :

- assurer une formation non présentielle intégrée,
- assurer une formation non présentielle intégrale,
- produire le contenu pédagogique numérique et innové,
- former les professeurs, les formateurs, les techniciens et les gestionnaires.

Section I - La formation intégrée

Art. 4. - La formation non présentielle intégrée est adressée aux étudiants réguliers.

Sont considérés comme étudiants réguliers, les étudiants inscrits auprès des établissements universitaires en vue d'accéder à la plate forme d'enseignement à distance et poursuivre leurs études en ligne, pour les modules dont la liste est fixée par l'établissement concerné au début de l'année universitaire.

De même, les étudiants réguliers peuvent poursuivre une formation non présentielle dans des modules autres que ceux cités au paragraphe précédent, et ce selon leur choix et dans la limite de l'offre de l'université virtuelle de Tunis.

Art. 5. - L'université virtuelle de Tunis se charge de :

- préparer le contenu pédagogique numérique des différents programmes de formation non présentielle, et ce, à la demande et en collaboration avec les établissements universitaires,

- mettre les contenus pédagogiques numérisés à la disposition des enseignants et des étudiants concernés.

Art. 6. - Les établissements universitaires se chargent, dans le cadre de la formation non présentielle, d'assurer les séances de tutorat pédagogique pour les étudiants inscrits auprès de ces institutions en vue de poursuivre les activités de la formation non présentielle.

Art. 7. - Les examens de formation intégrée se déroulent d'une manière présentielle.

Art. 8. - L'établissement universitaire concerné décerne aux étudiants des certificats de réussite après le passage des examens finaux.

Il est mentionné dans le diplôme que la formation non présentielle est assurée en collaboration avec l'université virtuelle de Tunis.

Section II - La formation intégrale

Art. 9. - La formation intégrale est adressée aux étudiants non réguliers, dans le cadre de la formation continue et l'apprentissage tout au long de la vie.

Sont considérés comme étudiants non réguliers, les étudiants inscrits auprès de l'université virtuelle de Tunis et titulaires au moins du baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.

Art. 10. - L'université virtuelle de Tunis met à la disposition des étudiants non réguliers des offres de formation sous forme de modules d'enseignement numérisés en ligne. Elle se charge de publier régulièrement les modules d'enseignement numérisés et prêts à être exploités.

Art. 11. - Les activités de tutorat pédagogique sont organisées pour les étudiants non réguliers dans le cas où le nombre des inscrits dans chaque module n'est pas inférieur à dix (10). Dans ce cas, chaque groupe d'étudiants est affecté dans un établissement universitaire ou plus pour assurer les séances de tutorat pédagogique.

Art. 12. - Les étudiants non réguliers sont tenus de payer les frais d'inscription et de formation, qui seront fixés, pour chaque module de formation par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur.

Ces frais permettent à l'étudiant de participer à trois (3) sessions d'examen successives et de ne bénéficier, qu'une seule fois, du tutorat pédagogique.

Art. 13. - Les examens de la formation intégrale se déroulent d'une manière présentielle.

Art. 14. - L'université virtuelle de Tunis décerne des diplômes aux étudiants qui ont suivi avec succès un module de formation ou un cursus entier dans le cadre de la formation non présentielle, avec la possibilité de la validation des modules obtenus.

Section III - Formation des professeurs, des formateurs, des techniciens et des gestionnaires

Art. 15. - L'université virtuelle de Tunis se charge de former les professeurs et les formateurs dans le domaine de l'écriture interactive des cours, de la définition de leurs normes, de la méthodologie de leur conception et du tutorat des étudiants dans les activités de l'enseignement non présentiel.

Art. 16. - L'université virtuelle de Tunis procède à la formation des techniciens et des gestionnaires en vue de poursuivre les activités de la formation non présentielle et les opérations d'inscription des étudiants.

Art. 17. - L'université virtuelle de Tunis se charge de recruter des techno-pédagogues spécialisés en pédagogie numérique et en nouvelles technologies en vue d'assister les enseignants à la conception des scénarios pédagogiques qui prennent en considération les besoins de l'apprenant en mode non présentiel.

CHAPITRE II

La mission technique de l'université virtuelle de Tunis

Art. 18. - L'université virtuelle de Tunis assure les missions techniques suivantes :

- héberger le contenu pédagogique numérique pour faire face aux besoins de l'enseignement non présentiel,
- diriger et gérer les plateformes de formation non présentielle,
- créer et développer les sites WEB se rapportant aux programmes de formation et les applications spécifiques à l'université et enrichir d'autres applications selon le besoin,
- veiller au bon fonctionnement du système de sécurité informatique reliant la plateforme de formation à distance et les centres d'enseignement à distance,
- superviser et suivre le travail des centres d'enseignement à distance et des centres de visioconférences et des laboratoires de production numérique,

- fournir des prestations de services dans le domaine de la formation non présentielle en se basant sur les expériences et les compétences disponibles à l'université.

TITRE III

La relation de l'université virtuelle de Tunis avec les autres universités

Art. 19. - L'université virtuelle de Tunis se charge de coordonner les différentes activités relatives à la formation non présentielle avec les autres universités dans le cadre d'un dispositif intégré unifiant les efforts et les moyens de toutes les parties afin que l'enseignement non présentiel soit un complément à l'enseignement supérieur présentiel.

Art. 20. - La relation de l'université virtuelle de Tunis avec les autres universités est de nature organique et fonctionnelle.

CHAPITRE I

La relation organique

Art. 21. - Le conseil de l'université virtuelle de Tunis, sous réserve de la spécificité de sa nature, est composé de :

- président de l'université : président du conseil,
- un ou de deux vice-présidents de l'université,
- un représentant du cadre administratif de l'université,
- un représentant du cadre technique de l'université,
- un représentant de chaque université,
- un représentant de la direction générale des études technologiques,
- des directeurs des établissements universitaires en rapport avec les technologies de l'information, de la communication et du domaine de l'audiovisuel,
- représentants des organismes économiques, sociaux et culturels.

Le secrétaire général de l'université virtuelle de Tunis assure le secrétariat du conseil.

Art. 22. - Sont créés, des départements d'enseignement non présentiels au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ayant une relation directe avec l'université virtuelle de Tunis. Ces départements sont considérés comme un trait d'union entre l'université virtuelle, lesdits établissements et l'université concernée.

Chaque département d'enseignement non présentiel est présidé par un chef de département nommé par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, parmi les enseignants de l'enseignement supérieur.

Art. 23. - Le comité scientifique et pédagogique de l'université virtuelle de Tunis, sous réserve de la spécificité de sa nature, est composé de :

- président de l'université : président,
- un ou deux vice-présidents,
- les coordinateurs de l'enseignement non présentiel,
- les chefs des départements de l'enseignement non présentiel.

Le président du comité peut convoquer aux réunions du comité, toute personne, compte tenu de sa compétence et de son expérience.

Le secrétaire général de l'université assure le secrétariat du comité.

CHAPITRE II

La relation fonctionnelle

Art. 24. - L'université virtuelle de Tunis se charge d'accomplir les missions pédagogiques en coordination et en collaboration avec les autres universités et les établissements universitaires qui leur sont rattachés.

Art. 25. - L'université virtuelle de Tunis délivre un certificat pour valider un module ou un groupe de modules pour lesquels l'étudiant concerné a reçu une formation non présentielle.

De même, l'université virtuelle de Tunis délivre un diplôme pour valider un cursus entier de formation non présentielle.

Il est admis que les diplômes délivrés par l'université virtuelle de Tunis ont la même valeur que les diplômes délivrés par les différents établissements d'enseignement supérieur et de recherche tunisiens.

TITRE IV

Le personnel d'enseignement

Art. 26. - Le personnel d'enseignement est composé des :

- enseignants détachés,
- enseignants recrutés directement auprès de l'université,
- enseignants contractuels.

Art. 27. - Les ministres de l'enseignement supérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1937 du 11 juillet 2006.

Monsieur Hassen Nasri, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de directeur des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Sfax.

Par décret n° 2006-1938 du 11 juillet 2006.

Monsieur Walid Taboubi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des bâtiments et d'équipement à la direction des services communs à l'université de Manouba.

Par décret n° 2006-1939 du 11 juillet 2006.

Mademoiselle Nadia El Amri, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des études, de la prospection, de l'informatique et des nouvelles techniques à la direction des services communs à l'université de Manouba.

Par décret n° 2006-1940 du 11 juillet 2006.

Madame Sonia Bouselmi épouse Melki, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des

affaires juridiques, des archives et de la publication à la direction des services communs à l'université de Manouba.

Par décret n° 2006-1941 du 11 juillet 2006.

Monsieur Neji Ben Akacha, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des affaires financières à la direction des services communs à l'université de Gabès.

Par décret n° 2006-1942 du 11 juillet 2006.

Monsieur Boulbaba Guefrech, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur de la recherche scientifique, de la coopération internationale et de l'évaluation universitaire à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Gabès.

Par décret n° 2006-1943 du 11 juillet 2006.

Monsieur Anis Dalhoumi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des affaires financières juridiques, des archives et de la publication à la direction des services communs à l'université de Sousse.

Par décret n° 2006-1944 du 11 juillet 2006.

Mademoiselle Dhouha Gammoudi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service du partenariat euro-méditerranéen à la sous-direction de la coopération scientifique internationale à la direction de la coopération scientifique internationale et des manifestations scientifiques à la direction générale de la recherche scientifique et de la rénovation technologique au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2006-1945 du 11 juillet 2006.

Mademoiselle Maha Hammami, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service des espaces de recherche à la sous-direction des équipements scientifiques à la direction des écoles doctorales et de la valorisation à la direction générale de la recherche scientifique et de la rénovation technologique et ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2006-1946 du 11 juillet 2006.

Monsieur Tahar Khalfalli, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des abonnements et du suivi à la sous-direction de l'internet et des services à la direction de l'exploitation et des services au centre de calcul « El Khawarizmi ».

Par décret n° 2006-1947 du 11 juillet 2006.

Monsieur Farah Abdouli, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service de l'animation culturelle et sportive à la sous-direction de l'hébergement, de la restauration et d'animation culturelle et sportive à la direction des œuvres universitaires et de l'action sociale à l'office des œuvres universitaires pour le Nord au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2006-1948 du 11 juillet 2006.

Madame Habiba Bouazizi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au foyer universitaire rue de Mulhouse.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2006-1949 du 11 juillet 2006.

Madame Rim Laabidi épouse Hasnaoui, bibliothécaire, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de l'éducation et de la formation continue.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2006-1950 du 11 juillet 2006.

Mademoiselle Ichraf Oueslati, administrateur conseiller pour exercer auprès des bibliothèques universitaires, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres, des arts et humanités à Manouba.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2006-1951 du 11 juillet 2006.

Monsieur Mohamed Lahabib Mouelhi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service du budget de l'université et de développement à la sous-direction des affaires financières à la direction des services communs à l'université de Jendouba.

Par décret n° 2006-1952 du 11 juillet 2006.

Mademoiselle Amani Mahjoubi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des études et de la prospection à la sous-direction des études, de la prospection, de l'informatique et des nouvelles techniques à la direction des services communs à l'université virtuelle de Tunis.

Par décret n° 2006-1953 du 11 juillet 2006.

Madame Najah Aloui épouse Messai, administrateur conseiller pour exercer auprès des bibliothèques universitaires, est chargée des fonctions de secrétaire d'université, pour exercer les fonctions de chef de service des affaires estudiantines à la sous-direction des affaires pédagogiques et de la vie universitaire à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Gafsa.

Par décret n° 2006-1954 du 11 juillet 2006.

Monsieur Mohamed Anis Zouaghi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'université, pour exercer les fonctions de chef de service du budget de l'université et de développement à la sous-direction des affaires financières à la direction des services communs à l'université de Gafsa.

Par décret n° 2006-1955 du 11 juillet 2006.

Madame Zina Zaafouri, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école normale supérieure.

**MINISTERE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, DE LA TECHNOLOGIE ET
DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1956 du 10 juillet 2006.

Les ingénieurs en chef dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'ingénieur général, et ce, conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation
Ismail Bellagha	Institut national des sciences et technologies de la mer
Mohamed Mokni	Unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopole de Sousse

Par décret n° 2006-1957 du 10 juillet 2006.

Monsieur Lotfi Ben Nasr, ingénieur principal, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef à l'institut national des sciences et technologies de la mer.

Par décret n° 2006-1958 du 10 juillet 2006.

Monsieur Chahbani Bellachheb est nommé maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole en sciences de la production végétale et de l'environnement à l'institut des régions arides de Médenine (ministère de la recherche scientifique et de la technologie et du développement des compétences) à compter du 10 mars 2005.